

ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Prenajímateľ

názov: **Slovenská republika**
správca: **Univerzitná nemocnica Bratislava**
sídlo: Pažitková 4, 821 01 Bratislava
zriadená: Rozh. MZSR č. M/5694/2/2002, SP/6853/2002/Var zo dňa 18.12.2002 v plat. znení
IČO: 31 813 861
DIČ: 2021700549
bankové spojenie/číslo účtu: Štátna pokladnica/SK48 8180 0000 0070 0027 9891 (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
zastúpený: MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ
(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca

Obchodné meno: **Radbar s.r.o.**
Sídlo: Košická č. 52/A, 821 08 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu BA III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 168225/B
IČO: 55 341 217
DIČ: 2121957981
Konanie v mene spoločnosti: Mgr. Radoslav Baláž, konateľ
bankové spojenie/IBAN: SK22 1100 0000 0029 4214 7363; (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)
(ďalej len „nájomca“)
(„nájomca“ spolu s „prenajímateľom“ ďalej ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ ako správca majetku štátu prenácha nájomcovi do užívania hnuteľné veci, ktorých zoznam tvorí Príloha č. 1, ako neoddeliteľná súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „hnuteľné veci“).
2. Nájomca preberá predmet nájmu špecifikovaný v tomto článku do svojho užívania výlučne za účelom prevádzkovania bufetu v Nemocnici Staré Mesto, UNB a zaväzuje s Prenajímateľovi platiť odplatu / nájomné.

Čl. II

Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov (slovom päť rokov) od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Čl. III

Úhrada za nájom a služby

1. Ročné nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán v celkovej výške **2.490,00 EUR bez DPH**, (slovom dvetisíc štyristodeväťdesiat eur za rok bez DPH) (ďalej len „nájomné“).
2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté nájomné mesačne vo výške 207,50 Eur bez DPH (slovom dvestosedem eur a päťdesiat centov bez DPH), pričom výška DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase vystavenia faktúry prenajímateľa so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia, na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy/konšt. symbol: 0308, variabilný symbol: číslo faktúry.
3. Nájomné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na bankový účet prenajímateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s platbou nájomného do omeškania, zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania v zmysle platných zákonných ustanovení (§ 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

Čl. IV

Podnájom

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do nájmu, podnájomu alebo výpožičky tretej osobe. Ak nájomca prenechá predmet nájmu do nájmu, podnájomu alebo výpožičky stáva sa táto zmluva neplatnou.

Čl. V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie. Nájomca vyhlasuje, že sa so stavom hnuťelných vecí oboznámil a tieto preberá bez výhrad. O odovzdaní a prevzatí hnuťelných vecí bude do 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy spísaný odovzdávací a preberací protokol (ďalej len „Protokol o prevzatí hnuťelných vecí“) podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol o prevzatí hnuťelných vecí bude obsahovať popis a stav prenajatých hnuťelných vecí.
2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve.
3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom. Prenajímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil nájomcu pri užívaní predmetu nájmu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že opravy a servis spojené s obvyklým udržiavaním predmetu nájmu vykoná nájomca, ak predpokladaná maximálna výška nákladov neprekročí sumu 300 € bez DPH vynaložených za jednotlivý prípad. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť potrebu opráv a údržby predmetu nájmu, ktoré má uskutočniť prenajímateľ a ktoré presahujú sumu 300 € (ďalej len „bežné opravy“) a umožniť vykonanie týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. Opravy a údržbu nad rámec bežných opráv je nájomca oprávnený uskutočniť len so súhlasom prenajímateľa na základe osobitnej písomnej dohody. Tento súhlas je však prenajímateľ oprávnený odoprieť len z vážnych dôvodov, o ktorých je povinný nájomcu bezodkladne písomne informovať.
5. Nájomca sa zaväzuje nahradiť škodu vzniknutú na predmete nájmu nad rámec obvyklého opotrebenia, ktorá bola preukázateľne spôsobená zavineným konaním nájomcu. Vzniknuté škody sa zaväzuje nájomca uhradiť do 30 dní od doručenia výzvy spolu s faktúrou na ich úhradu.
6. V prípade ukončenia nájmu bude nájomca povinný najneskôr do 10 pracovných dní odovzdať prenajímateľovi hnuťelné veci v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie počas doby trvania nájmu. Odovzdanie predmetu nájmu sa uskutoční podpisom Protokolu o odovzdaní hnuťelných vecí po ukončení nájmu s uvedením popisu a stavu hnuťelných vecí tvoriacich predmet nájmu v čase odovzdania prenajímateľovi.

Čl. VI

Skončenie nájmu

1. Nájom skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
2. Nájom je možné skončiť dohodou zmluvných strán.
3. Nájom je možné skončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k zmluve.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzniknuté rozpory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia a nájomca tri vyhotovenia.
5. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu platí, že písomnosť bola doručená adresátovi dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

7. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité, zrozumiteľné a vážne a sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať.
8. Zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – položkovito rozpísaný zoznam hnutelných vecí

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

prenajímateľ
Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA
riaditeľ

nájomca
RadBar s.r.o.
Mgr. Radoslav Baláž
konateľ